



Ciudad de México, a 18 de marzo de 2025.

**INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTADÍSTICA
Y ANÁLISIS DE INDICADORES**

Asunto: Entrega de información estadística del ejercicio 2024.

MARIO BERGANZA ECHEBARRENA, en mi carácter de apoderado general de la empresa **Claro TV, S.A. de C.V.** (en lo sucesivo, **Claro TV**), personalidad que tengo debidamente acreditada ante ese Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante, **Instituto**), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Lago Zürich No. 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 4°, Colonia Ampliación Granada, Código Postal 11529, Ciudad de México, y autorizando para tales efectos indistintamente, a los señores Alejandro Cantú Jiménez, Andrea Espinoza Lechuga, Blanca Yadira Reyes Vertiz, Gabriela Álvarez Ponce, Genaro Arturo Millán Ortiz, Héctor Eduardo Ávila Rodríguez, Héctor Hugo Huerta Reyna, José Manuel Ovalle López, Luis Guillermo Zetina Obregón, María Isabel Sánchez y Béjar, Mario Berganza Echebarrena, Miguel Ángel Rosas Mejía y Roberto González Zavala, respetuosamente expongo:

MANIFESTACIONES

Como parte de la presente entrega, sírvase encontrar los e-Formatos aplicables a esta autorizada que contienen la información estadística de mi representada, correspondiente al ejercicio 2024.

Me permito precisar que, durante el ejercicio de mérito, Claro TV no tuvo empleados, toda vez que su operación fue realizada a través de servicios especializados de terceros.

También, le informo que la información que aquí se provee es preliminar y provisional, por lo cual las cifras que se presentan aún se encuentran sujetas, en su caso, a los ajustes del cierre del ejercicio en comento, a otras revisiones que se consideren pertinentes y a las demás restricciones señaladas en el capítulo de CONFIDENCIALIDAD que más adelante se detalla.

En tal sentido, las cifras que por este medio se entregan, son las que hasta esta fecha se tienen completas y revisadas por parte de mi representada y en consecuencia los datos aportados deben entenderse como la información que refleja el mejor entendimiento que, por ahora, tiene Claro TV sobre los documentos y formatos incluidos en presente.

CONFIDENCIALIDAD

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción III y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, y demás ordenamientos y preceptos legales aplicables, solicito a ese Instituto, tenga a bien clasificar con el carácter de confidencial toda la información contenida en el presente escrito y los e-Formatos con él relacionados, toda vez que por disposición expresa de la citada Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos e informes que los particulares proporcionen para fines estadísticos o que provengan de registros administrativos, deberán ser manejados, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o individualizada.

De igual forma, le reitero que cualquier tipo de publicación o divulgación, la información contenida en el presente escrito afectaría gravemente los intereses de mi representada, además de que se estaría violando flagrantemente su derecho para resguardar la información confidencial de su propiedad.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente y los e-Formatos entregados al efecto, constituyen en su conjunto un secreto industrial y consecuentemente, tiene el carácter de confidencial, por lo cual Claro TV solicita a ese Instituto que esta información sea tratada con tal carácter por su personal y que solo éste tenga acceso a la misma. Lo anterior, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos e informes que los particulares proporcionen para fines estadísticos o que provengan de registros administrativos, deberán ser manejados, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o individualizada.

Esta información, como antes quedo acreditado, constituye en su conjunto información confidencial por lo que pido se conserve y cuide con tal carácter, aún después de concluida la etapa de revisión de la misma, ya que incluye y se vincula directamente con otra información de suma relevancia comercial, administrativa e intelectual y datos propios de Claro TV y de sus clientes, que deben ser clasificados como información confidencial, ya que de hacerse del conocimiento de competidores o bien de terceros, puede causar daños o perjuicios a los involucrados en su posición competitiva y estructura laboral.

En este orden de ideas, cabe mencionar que cualquier tipo de publicación o divulgación no autorizada por cualquier medio de parte o de la totalidad de la información contenida en el presente escrito y sus e-Formatos, o su mero conocimiento por terceros causaría graves daños a Claro TV y a terceras personas cuyos datos se incluyen en los archivos que integran el presente escrito. Lo anterior, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar con motivo de la violación a los derechos de mi representada y de terceros en el resguardo de la información confidencial, conforme a las disposiciones legales aplicables.

En tal virtud, Claro TV solicita a ese Instituto establecer las medidas de control necesarias que permitan el debido resguardo del presente escrito, su contenido y los e-Formatos entregados al efecto, incluyendo controles de identificación de las personas que en el ámbito de sus facultades puedan tener acceso al mismo y los motivos para ello, mediante acta circunstanciada que se levante para tal efecto.



Por las razones expuestas anteriormente, esta información debe ser clasificada como confidencial por lo que me permito ratificar la solicitud de Claro TV en el sentido que en la revisión de los e-Formatos solo se mencione el título o referencia correspondiente a la información presentada, con la indicación que dicha información fue enterada por Claro TV.

RESERVA DE DERECHOS

Cabe señalar que el presente escrito, así como las manifestaciones vertidas en el mismo, no implican o significan, en forma alguna, la conformidad o consentimiento de Claro TV respecto de la legitimación, competencia, legalidad y/o validez de los actos contenidos ni en las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la presente entrega que pudieran causar perjuicio a mi representada, ni de los efectos y consecuencias de dichos documentos invocadas por el Instituto, por lo que Claro TV se reserva el derecho para en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar esas normas, actos y/o efectos en el momento oportuno a través de los medios de defensa que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la legislación aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa **Dirección General Adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores**, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado con la personalidad que ostento.

SEGUNDO. Tener por presentada la información estadística correspondiente al ejercicio 2024.

TERCERO. Calificar, resguardar y tratar como confidencial la información y documentación presentada por **Claro TV, S.A. de C.V.**, conforme los términos de Ley.

A t e n t a m e n t e,

Mario Berganza Echebarrena
Apoderado